

Antwort der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kay Gottschalk, Jan Wenzel Schmidt,
Hauke Finger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/2438 –**

Verfahrensstände der Aufarbeitung zu Panama-, Paradise- und Pandora Papers

Vorbemerkung der Fragesteller

Im April 2016 wurden die sogenannten Panama Papers veröffentlicht, im November 2017 die sogenannten Paradise Papers und zuletzt im Oktober 2021 die sogenannten Pandora Papers.

Die Papiere offenbarten weltweite Offshore-Geschäfte, Steuervermeidungsstrategien und legten Fälle von Steuerhinterziehung offen. Diese Enthüllungen betrafen auch deutsche Staatsbürger, Unternehmen und Banken.

Die Panama Papers umfassen etwa 11,5 Millionen Dokumente der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die am 3. April 2016 veröffentlicht wurden (<https://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56ff9a28a1bb8d3c3495ae13/>). Sie decken den Zeitraum von 1977 bis 2015 ab.

Die Dokumente enthüllten, wie Politiker, Prominente, Unternehmen und Privatpersonen weltweit Briefkastenfirmen in Steueroasen nutzten, um Steuern zu vermeiden oder zu hinterziehen. Es wurden sowohl legale Steuervermeidungsstrategien als auch illegale Praktiken wie Steuerhinterziehung aufgedeckt.

Die Unterlagen zeigten, dass Mossack Fonseca in Fälle von Geldwäsche und Verstöße gegen UN-Sanktionen verwickelt war, indem sie Firmen für Kunden gründete, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung standen.

Die Paradise Papers bestehen aus etwa 13,4 Millionen Dokumenten, die am 5. November 2017 veröffentlicht wurden (www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/das-ist-das-leak-e229478/). Sie stammen hauptsächlich von der Offshore-Kanzlei Appleby, mit Sitz auf den Bermudas, sowie von Unternehmensregistern in 19 Steueroasen.

Die Paradise Papers beleuchteten die Rolle von Steueroasen wie den Bermudas, den Cayman Islands und Malta bei der Erleichterung globaler Steuervermeidung.

Die Dokumente ließen erkennen, wie multinationale Unternehmen komplexe Strukturen nutzten, um Steuerzahlungen in großem Stil zu minimieren, oft durch legale, aber moralisch fragwürdige Praktiken. Auch hochrangige Politiker und Prominente wurden mit Offshore-Investitionen in Verbindung gebracht.

Neben legalen Steuervermeidungsstrategien wurden auch Fälle von mutmaßlicher Steuerhinterziehung und Korruption aufgedeckt, insbesondere in Verbindung mit politisch exponierten Personen.

So soll auch die staatseigene Bundesdruckerei über die Kanzlei Mossack Fonseca mindestens zwei Offshore-Firmen zur Verschleierung von Auslandsgeschäften betrieben haben (www.n-tv.de/politik/Panama-Papers-erreichen-Schaueble-article17427046.html). Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) wies zwar Vorwürfe zurück, aber „die erhobenen neuen Vorwürfe gegen das staatseigene Unternehmen würden derzeit intensiv geprüft“ (ebd.).

Die Pandora Papers betreffen etwa 11,9 Millionen Dokumente von 14 verschiedenen Offshore-Dienstleistern, veröffentlicht am 3. Oktober 2021 (www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/uebersicht-pandora-papers-e195245/). Die Daten reichen bis ins Jahr 2021.

Neben Politikern waren auch Prominente, Unternehmer und Kriminelle in die Strukturen involviert, die von den Dienstleistern in Steueroasen wie Panama oder den britischen Jungferninseln eingerichtet wurden.

Die Pandora Papers verdeutlichten, dass trotz früherer Enthüllungen (Panama- und Paradise Papers) und darauffolgender Reformen das System der Offshore-Finanzen weiterhin florierte und von vielen genutzt wurde.

Alle drei Leaks zeigen nach Auffassung der Fragesteller, dass Steueroasen ein zentraler Bestandteil des globalen Finanzsystems sind und von Einzelpersonen aber auch Unternehmen genutzt werden, um Steuerlasten zu reduzieren oder Vermögen zu verschleiern.

1. Welche konkreten Ermittlungen haben die Bundesregierung bzw. nach Kenntnis der Bundesregierung die zuständigen Behörden seit der Veröffentlichung der Panama Papers im Jahr 2016, der Paradise Papers im Jahre 2017 und der Pandora Papers im Jahre 2021 gegen deutsche Personen oder Unternehmen eingeleitet, die in den Dokumenten genannt wurden?

Nach Artikel 108 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) liegt die Durchführung des Besteuerungsverfahrens in der Zuständigkeit der Länder. Ebenso gehört die Verfolgung von Steuerstraftaten nach Artikel 83 GG zu den eigenen Angelegenheiten der Länder. Nach den zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmten Grundsätzen stellen die Länder dem Bundesministerium der Finanzen jährlich statistische Daten über die Entwicklung des Steuervollzugs zur Verfügung. Bestandteil dieser Meldungen sind die durch die Finanzämter und von Staatsanwälten und Gerichten jährlich abgeschlossenen Strafverfahren wegen Steuerstraftaten.

Die Daten für die Jahre 2016 bis 2024 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Jahr	Durch Finanzämter rechtskräftig abgeschlossene Steuerstrafverfahren	Durch Staatsanwaltschaften und Gerichte rechtskräftig abgeschlossene Steuerstrafverfahren
2016	72 940	13 801
2017	62 261	13 254
2018	57 523	12 145
2019	54 369	11 712
2020	53 977	11 596
2021	49 765	11 287
2022	45 544	9 837

Jahr	Durch Finanzämter rechtskräftig abgeschlossene Steuerstrafverfahren	Durch Staatsanwaltschaften und Gerichte rechtskräftig abgeschlossene Steuerstrafverfahren
2023	47 884	9 951
2024	50 018	11 729

Angaben zu Verfahrensgründen werden von den Ländern nicht mitgeteilt. Daher ist der Bundesregierung nicht bekannt, wie viele Steuerstrafverfahren im Zusammenhang mit der Auswertung der Panama Papers, Paradise Papers und Pandora Papers stehen.

2. Wurden die Gelder der Bundesdruckerei, die sich auf den Konten der Briefkastenfirmen „Billingsley Global Corporation“ und „Billingsley Global Investments“ befanden, in Gänze zurückgeführt (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?
3. Welche Konsequenzen hat es hinsichtlich der Beteiligungsführung innerhalb des BMF gegeben?

Die Fragen 2 und 3 werden zusammen beantwortet.

Umfassende, von verschiedenen Stellen durchgeführte interne und externe Überprüfungen sowie staatsanwaltschaftliche Verfahren haben keinerlei Hinweise ergeben, die auf ein widerrechtliches Verhalten hindeuten. Sämtliche eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurden zwischenzeitlich eingestellt.

4. Gibt es zu dem genannten Vorgang „Bundesdruckerei“ (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) nach Kenntnis der Bundesregierung Bemerkungen des Bundesrechnungshofes, und wenn ja, welche?

Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse über Bemerkungen des Bundesrechnungshofes vor.

5. Wie viele Strafverfahren wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung oder anderer Straftaten im Zusammenhang mit den Panama Papers, Paradise Papers und Pandora Papers wurden nach Kenntnis der Bundesregierung bisher eingeleitet, und wie viele davon haben zu Verurteilungen geführt?

Die obersten Finanzbehörden der Länder stellen dem Bundesministerium der Finanzen jährlich Zahlen zu rechtskräftig ergangenen Urteilen und Strafbefehlen wegen Steuerhinterziehung nach § 370 der Abgabenordnung (AO) zur Verfügung, die für die Jahre 2016 bis 2024 der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können.

Jahr	Rechtskräftig abgeschlossene Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung nach § 370 AO
2016	7 849
2017	7 879
2018	7 226
2019	6 835
2020	7 153
2021	7 003
2022	5 968

Jahr	Rechtskräftig abgeschlossene Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung nach § 370 AO
2023	5 776
2024	5 559

Angaben zu Urteilsgründen werden von den Ländern nicht mitgeteilt. Daher ist der Bundesregierung nicht bekannt, wie viele Urteile im Zusammenhang mit der Auswertung der Panama Papers, Paradise Papers und Pandora Papers stehen.

6. Welche deutschen Banken haben nach Kenntnis der Bundesregierung Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet und sind verurteilt worden?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.

7. In welcher Höhe bewegen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Mehreinnahmen
- a) durch die steuerliche Nachverfolgung (bitte einzeln nach Jahren getrennt aufschlüsseln),

Nach § 208 AO obliegt den Steuerfahndungen der Länder die Erforschung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten. Der folgenden Tabelle können die durch die Steuerfahndungen der Länder in den Jahren 2016 bis 2024 festgestellten Mehrergebnisse entnommen werden.

Jahr	durch die Steuerfahndung festgestellte Mehrsteuern in Euro
2016	3 179 653 811
2017	2 898 075 977
2018	2 625 614 610
2019	2 828 863 136
2020	3 285 992 121
2021	2 157 269 367
2022	2 427 211 062
2023	2 475 640 004
2024	2 631 919 152

Angaben zu auf der Grundlage der Auswertung der Panama Papers, Paradise Papers und Pandora Papers durch die Steuerfahndungen festgestellten Mehrsteuern liegen der Bundesregierung nicht vor.

- b) aufgrund von Selbstanzeigen (bitte einzeln nach Jahren getrennt aufschlüsseln),

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Daten vor.

- c) aufgrund von Verfahren (bitte einzeln nach Jahren getrennt aufschlüsseln)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Daten vor.

8. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um Steuervermeidung und Steuerhinterziehung durch Offshore-Konstruktionen, wie sie in den Panama Papers, Paradise Papers und Pandora Papers offengelegt wurden, zukünftig zu verhindern (bitte die Ergebnisse der Maßnahmen einzeln aufschlüsseln)?

Die Bundesregierung hat in Reaktion auf die Enthüllungen der Papers umfassende Maßnahmen ergriffen, um Steuervermeidung und Steuerhinterziehung durch Offshore-Konstruktionen effektiv zu bekämpfen und ein faires und transparentes Steuerumfeld zu schaffen. Hierzu zählen nationale als auch internationale Maßnahmen mit dem Ziel der Erhöhung der Transparenz und der Stärkung der Strafverfolgung.

Bereits seit vielen Jahren beteiligt sich die Bundesregierung aktiv an den Arbeiten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), insbesondere im Rahmen des sogenannten BEPS-Projekts („Base Erosion and Profit Shifting“), das sich gezielt der Bekämpfung aggressiver Steuergestaltung widmet. Die daraus resultierenden Maßnahmen sind sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene umfassend umgesetzt worden. Damit wurden die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Steuerarbitrage erheblich eingeschränkt. Zudem wurde die internationale Steuertransparenz in den letzten Jahren erheblich verbessert, um grenzüberschreitende Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Zu nennen ist hier namentlich der zwischenstaatliche automatische Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen, der Transparenz über ausländische Bankguthaben und Kapitalerträge im Inland ansässiger Personen schafft und an dem mehr als 115 Staaten und Gebiete weltweit mitwirken.

Über die OECD-Initiativen hinaus setzt sich die Bundesregierung kontinuierlich für eine Stärkung der internationalen Steuertransparenz und eine konsequente Bekämpfung von Steueroasen und Briefkastenfirmen ein.

Die Europäische Union spielt dabei eine zentrale Rolle bei der einheitlichen Umsetzung der BEPS-Ergebnisse in Europa. Zahlreiche Empfehlungen wurden bereits durch EU-Richtlinien für die EU-Mitgliedstaaten verbindlich umgesetzt. Die Bundesregierung sieht in diesen Maßnahmen einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag zur Sicherung des Steueraufkommens, zur Stärkung der Steuergerechtigkeit und zur Förderung von Fairness im internationalen Steuerwettbewerb.

So wurde mit der sogenannten DAC 6 (fünfte Änderung der EU-Amtshilferichtlinie) bereits im Jahr 2018 ein wichtiges Instrument geschaffen, das Gesetzgeber und Verwaltung in die Lage versetzt, legale, jedoch vom Gesetzgeber unerwünschte, Steuergestaltungsmodelle frühzeitig zu identifizieren und zeitnah geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Ein weiterer bedeutender Schritt war auch die Umsetzung der EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie („ATAD“) in nationales Recht. Diese enthält EU-weit einheitliche und verbindliche Vorgaben zur Umsetzung zentraler BEPS-Empfehlungen. Mit der ATAD haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf strengere Regelungen gegen aggressive Steuergestaltungen und Gewinnverlagerungen multinationaler Unternehmen verständigt.

Die Bundesregierung unterstützt zudem weiterhin aktiv die Arbeiten der Gruppe Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung) des Rates der Europäischen Union. Diese setzt sich zum einen für die Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken innerhalb der EU-Mitgliedstaaten ein, zum anderen überprüft und aktualisiert sie die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke. Diese seit Ende des Jahres 2017 regelmäßig veröffentlichte Liste hat sich als wirksames Instrument zur Eindämmung schädlicher Steuerpraktiken erwiesen.

Seit ihrer Einführung haben zahlreiche Staaten steuerpolitische Maßnahmen ergriffen, um den Kriterien der EU zu entsprechen. Damit konnten sowohl Änderungen steuerlicher Präferenzregelungen erreicht als auch die internationale Transparenz deutlich verbessert werden. Um die Wirkung der Liste zu verstärken, einigten sich die EU-Mitgliedstaaten Ende des Jahres 2019 auf koordinierte Abwehrmaßnahmen im steuerlichen Bereich. Auf deutscher Ebene wurden diese Maßnahmen mit dem am 30. Juni 2021 verabschiedeten Steueroasen-Abwehrgesetz umgesetzt.

9. In welchem Umfang entgehen dem deutschen Staat nach Schätzungen der Bundesregierung jährlich Steuereinnahmen durch Steuervermeidungspraktiken, wie sie in den Panama Papers, Paradise Papers und Pandora Papers dokumentiert sind, und welche Schritte wurden unternommen, um diese Verluste zu minimieren?

Eine Schätzung des Schadens, der durch Steuervermeidungspraktiken entstanden sein könnte, ist nicht auf der Grundlage valider Daten möglich, da diese Praktiken im Verborgenen stattfinden.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 8 hingewiesen.

10. Hat sich die Bundesregierung zur Rolle deutscher Banken und Finanzinstitute, die in den Panama Papers, Paradise Papers und Pandora Papers genannt wurden, eine eigene Auffassung gebildet, wenn ja, wie lautet diese, und welche Konsequenzen zog sie daraus für ihr eigenes Handeln?

Die Bundesregierung missbilligt Offshore-Konstruktionen zur Steuervermeidung und Steuerhinterziehung einschließlich einer gegebenenfalls erfolgten Mithilfe durch inländische Banken und Finanzinstitute. Der Bundesregierung ist nicht bekannt, ob und in welchen Fällen Banken und Finanzinstitute beteiligt waren.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 8 hingewiesen.

11. Plant die Bundesregierung, auf nationaler oder internationaler Ebene weitere Initiativen zur Bekämpfung von Steueroasen und Briefkastenfirmen voranzutreiben, und wenn ja, welche konkreten Vorschläge werden unterstützt oder geplant?

Der Bundesregierung ist es ein fortdauerndes Anliegen, sich für das Schließen von Steuerschlupflöchern – insbesondere durch Steueroasen und Briefkastenfirmen – einzusetzen. Sie wird sich weiterhin für eine faire Besteuerung und den Kampf gegen Steuervermeidung, auch von internationalen Unternehmen, einsetzen; dies insbesondere mittels Weiterverfolgung der in der Antwort zu Frage 8 beschriebenen Arbeitsbereiche.

12. Welche Fortschritte wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den Ermittlungen zu den Panama Papers, Paradise Papers und Pandora Papers auf nationaler und internationaler Ebene erzielt?

Auf die Antwort zu Frage 8 wird verwiesen.

13. Welche bedeutenden Urteile oder Entwicklungen gab es nach Kenntnis der Bundesregierung in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren (insbesondere 2024 und 2025, bitte einzeln benennen und nach Jahren getrennt angeben)?

Die Bundesregierung führt keine Listen über die streitigen Themen – und damit auch entsprechender Urteile – der Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 5 hingewiesen.

